



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

18 באוקטובר 2023

1660

ג' בחשוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חזרה, פסק דין או תשלום לרשות).

התשפ"ד-2023 18

הצעת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023

הגדרות 1. בחוק זה –

ד ב ר י ה ס ב ר

כפי שיפורט להלן. התיקון המוצע יעניק פתרון משפטי מוסדר לדחיית מועדים כאמור, בהתאם לצרכים הידועים בעת הזו.

יצוין כי קיים הסדר חוקי דומה בחוק הארכת מועדים, התשל"ה-1974 (להלן – החוק מ'1974). בהתאם לחוק האמור, שר הביטחון רשאי להכריז כי שירות הוא שירות חירום, ומשהכריז כאמור יחולו הוראות החוק על אדם המשרת שירות חירום. כך, בכל הנוגע לקיום חובו בחוזה קובע החוק כי אם נקבע בחוזה מועד לעשיית פעולה בידי אדם המשרת שירות חירום, יראו את המועד כמוארך עד תום שלושים ימים לאחר ששחרר האדם משירות חירום או לאחר שחלל השירות מלהיות שירות חירום. החוק קובע גם הארכת מועדים לעניין שבויים כך שהמועד יוארך בתשעים ימים לאחר שהאדם חזר מן השבי או מיום פטירתו. נוסף על כך, החוק קובע אפשרות להארכה נוספת לאחר תקופה זו וזאת בכל הנוגע למועד למסירת החוקה בדירת מגורים, וזאת בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט אם ראה שמן הצדק לעשות כן לנוכח נסיבות הקשורות, במישורין או בעקיפין, בהיות החייב או אדם אחר בשירות חירום. זאת ועוד, קובע החוק האמור כי הארכת המועדים לפיו תחול גם על כל מועד שנקבע בחיקוק או על פיו וכן על כל מועד שנקבע בפסק דין או בהחלטה אחרת של בית משפט, של בית דין או של גוף או אדם אחרים בעלי סמכויות שיפוטיות או מעין שיפוטיות על פי דין.

המדובר בהוראות רחבות מאוד החלות על מגוון רחב של נושאים וכוללות דחייה לתקופה שיכולה להיות ארוכה ובעלת השפעה משמעותית על הצד השני לחוזה או על מי שכלפיו יש לקיים את החיוב. כמו כן, החוק האמור אינו חל על חטופים ונעדרים וכן על אנשים שפנו מבתייהם, ומובן מאליו שגם להם ישנו קושי ממשי לעמוד בהתחייבויותיהם המשפטיות בעת הזו.

עקב האמור, הוחלט לערוך הסדר חקיקתי חדש שייתן מענה לעניינים אלה לנוכח הצרכים שקיימים כיום ולנוכח הוראות דין שהשתנו באופן משמעותי במהלך השנים. עוד יובהר שלא צפויים כפל או סתירה בין ההסדרים לפי החוק מ'1974 לבין ההסדרים המעוגנים בחוק המוצע, זאת מכיוון שתחולת החוק מ'1974 על מצב החירום הנוכחי תלויה בהכרזה של שר הביטחון.

סעיף 1 להגדרה "זכאי לדחיית מועד" – מוצע להגדיר את הגורמים שעליהם יחול החוק המוצע. התכלית העומדת בבסיס החוק המוצע היא לאפשר דחייה של מועדים כמפורט להלן לאנשים שבסבירות גבוהה,

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בשעה 6:00 החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר וממים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

במתקפת טרור זו נרצחו מאות אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ונפצעו אלפים. המספרים המעודכנים עומדים עד כה על לפחות 1,200 נרצחים ולמעלה מ-2,700 פצועים. כמו כן, ישנם נעדרים רבים שטרם אותרו. נוסף על כך, דווח על עשרות אזרחים וחילים שנשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה.

לנוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון, ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בשעה 8:00 על מצב מיוחד בעורף ברדיוס של 0-80 ק"מ מרצועת עזה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית). עוד באותו יום, על רקע האירועים האמורים ולאחר שהשר לביטחון לאומי נוכח כי קיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע חירום אזרחי בישראל, ובהתאם לסמכותו לפי סעיף 9(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, הכריז השר על אירוע חירום אזרחי בשטח המדינה כולה, למעט ברדיוס של 0-80 ק"מ מרצועת עזה, אשר לגביו הוכרו מצב מיוחד בעורף.

בהמשך לכך, שר הביטחון הרחיב את הכרזתו על מצב מיוחד בעורף לשטח המדינה כולה. בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחית, הכרזת שר הביטחון אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כמו כן, הוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל", וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.

לנוכח האירועים האמורים, בשל המצב החריג והקיצוני שבו אנו מצויים, ומכיוון שניהול מערכה זו משפיע משמעותית על כמה קבוצות אוכלוסייה ומביא לכך שהן אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד, יש צורך בקידום תיקון חקיקה זמני, בהוראת שעה, לדחיית מועדים לביצוע פעולות, שנקבעו בחוזה או בהחלטות שיפוטיות, ולדחיית מועדי תשלום לרשות ציבורית, שנקבעו לפי חיקוק, אם מועדים אלה חלים בתקופה שהחל מפרוץ מתקפת הטרור ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד יום כ"ג בחשוון התשפ"ד (7 בנובמבר 2023) (להלן – התקופה הקובעת), וזאת לגבי קבוצות האוכלוסייה כאמור, והכול

”זכאי לדחיית מועד” – כל אחד מאלה:

(1) מי ששירת כחייל בהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו–1955¹, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;

(2) מי ששירת כשוטר בהגדרתו בפקודת המשטרה² בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;

(3) סוהר שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(א) הוא שירת ביחידה ללוחמה בסמים, ביחידת ההתערבות והליווי המרכזית, ביחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים או ביחידה מבצעית מחוזית, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;

(ב) ביום תחילתו של חוק זה הוא שירת באגף בבית סוהר המשמש רק להחזקת אסירים כמפורט להלן, ואם הוארכה התקופה הקובעת לפי הוראות סעיף 6(א)(1) – הוא שירת באגף בבית סוהר כאמור ביום תחילתה של תקופת ההארכה;

(1) אסירים החשודים, הנאשמים, או שהורשעו בעבירה מהעבירות המנויות בסעיף 68ג(ב) לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל”ב–1971³ (בחוק זה – פקודת בתי הסוהר);

דברי הסבר

כאמור ביום תחילתה של כל אחת מתקופות ההארכה כאמור. החיילים השוטרים, הכבאים והסוהרים פועלים לצורך שמירה על שלום הציבור וביטחון ויש להניח שאין להם הפניות הנדרשת כאמור לצורך מילוי התחייבויותיהם המשפטיות בעת הזו. נוסף על כך, מוצע שהחוק יחול על מי שהיה שבו, חטוף או נעדר במהלך התקופה הקובעת, כולה או חלקה, וכן על אנשים שהתגוררו ביישובים שהתפנו עקב המצב הביטחוני במדינה ערב תחילתה של התקופה הקובעת (המנויים בתוספת). גם לגבי גורמים אלה ניתן להניח שלנוכח המצב הביטחוני שאליו נקלעה מדינת ישראל אין ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם כעת.

כמו כן מוצע, כי ההסדר החוקי האמור יחול גם על אלה: בן זוגו של כל אחד מהגורמים המפורטים בפסקאות (1) עד (6) להגדרה המוצעת, אם הוא אחראי לחיוב יחד עימו; עובדן של אדם שנפטר ושהיה חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים, שוטר, סוהר, כבאי, שבו, חטוף או נעדר כאמור בפסקאות (1) עד (5) להגדרה המוצעת; חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) להגדרה המוצעת והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) להגדרה המוצעת משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה. זאת, מכיוון שגם לגבי גורמים אלה חלה התכלית שבבסיס ההסדר המוצע שכן האדם הזכאי לדחיית מועד לפי פסקאות (1) עד (6) חב ביחד עימם והעדר זמירותו משפיע גם עליהם.

לנוכח המצב הביטחוני שאליו נקלעה מדינת ישראל והמצב שבו הם מצויים, אין להם הזמניות והפניות הנדרשות לצורך מילוי התחייבויותיהם המשפטיות או שאין ביכולתם לעמוד בהן בעת הזו. כך, מוצע לקבוע כי החוק יחול על חיילים בשירות סדיר וכן על חיילי מילואים, ככל שאלה שירתו כחיילים במהלך התקופה הקובעת, כולה או חלקה, וזאת לנוכח העובדה שבימים אלה הופעל מערך המילואים בהיקף נרחב מאוד. כן מוצע כי החוק יחול על מי ששירתו כשוטרים או כבאים במהלך התקופה הקובעת, כולה או חלקה. בנוסף, יחול החוק המוצע על סוהר שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים: (1) הוא שירת במהלך התקופה הקובעת, כולה או חלקה, ביחידה ללוחמה בסמים, ביחידת ההתערבות והליווי המרכזית, ביחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים או ביחידה מבצעית מחוזית (שירות באחת מהיחידות המבצעיות שמשמשות בכל מחוז). (2) ביום תחילתו של חוק זה שירת באגף בבית סוהר המשמש רק להחזקת אסירים כמפורט בפסקה 3(ב) להגדרה ”זכאי לדחיית מועד”. עם זאת, אם הוארכה התקופה הקובעת לפי הוראות סעיף 6(א)(1) המוצע, יחול ההסדר המוצע על סוהרים ששירתו באגף בבית סוהר כאמור ביום תחילתה של תקופת ההארכה. כך, בתקופה שמיום תחילת החוק המוצע ועד להארכת התקופה הקובעת, יחול ההסדר המוצע רק על סוהרים ששירתו באגף כאמור ביום תחילתו של החוק המוצע, ואם הוארכה התקופה הקובעת, בתקופה אחת או יותר, יחול ההסדר המוצע רק על מי ששירת באגף

¹ ס”ח התשט”ו, עמ’ 171.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ’ 390.

³ דיני מדינת ישראל, 21, עמ’ 459.

(2) אסירים שנעצרו לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 או לפי החלטת מפקד צבאי בהתאם להוראות פרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009 שהוציא המפקד הצבאי באזור, כתוקפו מעת לעת;

(3) אסירים שנכלאו לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002⁴;

(4) מי ששירת ככבאי כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012⁵ בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;

(5) מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;

(6) מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי בתוספת;

(7) בן זוגו של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (6) האחראי לחיוב יחד עמו; (5) עיזבון של אדם שנפטר המנוי בפסקאות (1) עד (5);

(6) חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה; לעניין זה, "אמצעי שליטה", "החזקה" – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999⁶;

(7) תאגיד אחר שיש לו זיקה לאדם המנוי בפסקאות (1) עד (3) שקבע שר המשפטים;

"חוזה" – לרבות שטר חליפין ושטר חוב כמשמעותם בפקודת השטרות⁷;

"רשות" – כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000⁸;

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ"ג בחשוון התשפ"ד (7 בנובמבר 2023);

"תשלום חובה" – כמשמעותו בסעיף 1(א) לחוק יסוד: משק המדינה⁹;

ד ב ר י ה ס ב ר

מפרוץ מתקפת הטרור ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד יום כ"ג בחשוון התשפ"ד (7 בנובמבר 2023). בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 6 המוצע יהיה ניתן להאריך תקופה זו ובלבד שתום התקופה הקובעת לא יהיה מאוחר מיום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023).

להגדרות "תשלום לרשות" ו"תשלום חובה" – מוצע לקבוע כי תשלום לרשות הוא כל תשלום לרשות לפי חקיקה ראשית או חקיקת משנה, לרבות תשלומי חובה שהם מס, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר כמשמעותם בסעיף 1(א) לחוק יסוד: משק המדינה, וכן קנסות. יובהר כי ההסדר לא יחול על מועד לתשלום עיצום כספי.

להגדרה "חוזה" – מוצע לקבוע כי חוזה יכלול גם שטר חליפין ושטר חוב כמשמעותם בפקודת השטרות. יובהר כי לפי סעיף 73 לפקודת השטרות שיק הוא שטר חליפין.

להגדרה "רשות" – מוצע להפנות להגדרה הקיימת בסעיף 2 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000. הגדרה זו כוללת כל רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית וכן גופים אחרים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין. כך למשל, נפסק כי תאגיד מים וביוב מהווה רשות.

להגדרה "התקופה הקובעת" – מוצע להגדיר את התקופה שבמסגרתה יחול ההסדר המוצע בחוק כתקופה שהחל

⁴ ס"ח התשל"ט, עמ' 294.

⁵ ס"ח התשס"ב, עמ' 416.

⁶ ס"ח התשע"ב, עמ' 600.

⁷ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2, עמ' 12.

⁹ ס"ח התש"ס, עמ' 190.

¹⁰ ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

”תשלום לרשות” – תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס ולמעט עיצום כספי.

2. (א) נקבע בחוזה מועד לעשיית פעולה בידי אדם הזכאי לדחיית מועד, והמועד האמור חל בתקופה הקובעת, יידחה המועד האמור בשלושים ימים (בחוק זה – תקופת הדחייה), ובלבד שהאדם הזכאי לדחיית מועד או מי מטעמו הודיע על כך לצד שעמו התקשר בחוזה.

(ב) נקבעה בחוזה תקופה לעשיית פעולה בידי אדם הזכאי לדחיית מועד, שהיא נמשכת לפי טיבה ושחלה כולה או חלקה בתקופה הקובעת, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על מועד הסיום של אותה תקופה.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על–

- (1) מועד לפעולה לפי חוזה שנכרת במהלך התקופה הקובעת;
- (2) חוזה שבו כל הצדדים הם זכאים לדחיית מועד;
- (3) תשלום ששולם לפני יום תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

מועד, והתקופה לעשיית הפעולה חלה, כולה או חלקה, בתקופה הקובעת, יוארך המועד לסיומה של אותה תקופה בתקופת הדחייה, כלומר בשלושים ימים. כך למשל, אם נקבע בחוזה כי אדם יבצע פעולה מסוימת בתקופה של שלושים ימים מתאריך מסוים שנקבע בו, מועד הסיום של תקופה זו יוארך בשלושים ימים. זאת, גם אם התקופה לביצוע הפעולה החלה לפני התקופה הקובעת והיא נמשכת במהלכה.

בהתאם לסעיף המוצע, החייב בביצוע חוזה שהוא זכאי לדחיית מועד, לא ייחשב למפר חוזה ותינתן לו האפשרות לבצע את החיוב על פי החוזה למשך שלושים ימים נוספים מהמועד המקורי שנקבע לביצוע החיוב.

למען הסר ספק יובהר כי על החיובים הכספיים שנדרחו בעקבות התיקון המוצע לא ייוספו תשלומי ריבית והצמדה, זאת מכיוון שהמועד לתשלום החיוב נדחה ולכן אין המדובר בתשלום באיחור.

נוסף על האמור לעיל, מוצע לקבוע כי הוראות הסעיף המוצע לא יחולו על מועד לביצוע פעולה לפי חוזה שנכרת במהלך התקופה הקובעת. כאמור לעיל, התכלית של החוק המוצע נוגעת לכך שבסבירות גבוהה לא יהיו זכאי לדחיית מועד הזמינות והפניות הנדרשות לצורך מילוי התחייבויותיו המשפטיות בעת הזו. כאשר הזכאי לדחיית מועד חתם על החוזה הוא לא היה יכול לצפות את התרחשות הנסיבות העכשוויות ואת האפשרות שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו. עם זאת, ברי שאם אותו אדם החליט במהלך התקופה הקובעת להתקשר בחוזה, אין מקום כי הוראות חוק המוצע יחולו עליו וכי המועדים לפי החוזה יידחו שכן הוא היה יכול לכלכל את צעדיו בהתאם למצב העדכני.

סעיף 2 מוצע לקבוע כי ההסדר המוצע של דחיית מועדים יחול על חיובים שנקבעו בחוזה. כך, אם נקבע בחוזה מועד לביצוע פעולה החל בתקופה הקובעת והאדם שעליו לבצע את הפעולה הוא זכאי לדחיית מועד כהגדרתו בסעיף 1 המוצע, יידחה המועד לביצוע הפעולה בשלושים ימים ממועד החיוב (להלן – תקופת הדחייה). ובלבד שהאדם הזכאי לדחיית מועד או מי מטעמו הודיע על כך לגורם שעמו התקשר בחוזה. כך, האדם הזכאי לדחיית מועד יוכל לבחור האם לבצע את הפעולה במועד או לדחותה בשלושים ימים ממועד החיוב המקורי, ואם ירצה לדחות את התשלום, עליו לפנות לגורם שעמו התקשר בחוזה ולעדכן אותו כי הוא זכאי לדחיית מועדים, ואם חייב בתשלום יפנה לבקשת זיכוי בהתאם. כך לדוגמה, אם המועד לביצוע פעולה חל ביום 20.10.23, הוא יידחה ליום 20.11.23, אם האדם הזכאי לדחיית מועד הודיע על כך שהמועד לביצוע פעולה יידחה.

עוד יובהר, כי במקרה שבו התשלום במסגרת החוזה נעשה תוך שימוש באמצעי תשלום, תחול הוראת הסעיף לגבי עסקת היסוד בין המשלם למוטב למכירת נכס או למתן שירות, כלומר במידה שהזכאי מעוניין לעשות שימוש בזכותו לדחות את מועד החיוב של תשלום הנופל בתקופה הקובעת, עליו לפנות למוטב שמכר לו את הנכס או נתן לו את השירות כדי שלא יבצע את החיוב. זאת, כדי שלא יגבה את התשלום, בדרך של אי גביית התשלום או בדרך של השבת התשלום במקרה שהועברה הוראת תשלום אשר טרם בוצעה ולא ניתן לבטלה. בהקשר זה יובהר כי במקרה שבו חיוב שכבר הועבר למערכת התשלומים כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים, התשס”ח–2008 ובהתאם למגבלות הטכנולוגיות הסבירות לא ניתן לבטלו, החיוב יבוצע והמוטב יזכה את הזכאי לדחיית מועד.

זאת ועוד, אם נקבעה תקופה לעשיית פעולה שהיא נמשכת על פי טיבה, שאליה התחייב האדם הזכאי לדחיית

3. דחיית מועד שנקבע בפסק דין או בהחלטה סופית
- נקבע בפסק דין חלוט של בית משפט או בית דין, או בהחלטה סופית של גוף או אדם אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין, מועד לעשיית פעולה בידי אדם הזכאי לדחיית מועד, והמועד האמור חל בתקופה הקובעת, יידחה המועד האמור בתקופת הדחייה.
4. דחיית מועד לתשלום לרשות
- חל מועד לתשלום לרשות, שחב בו אדם הזכאי לדחיית מועד, בתקופה הקובעת, יידחה המועד האמור בתקופת הדחייה.
5. סייגים לתחולה
- הוראות חוק זה לא יחולו על אלה:
- (1) מועד לתשלום מזונות שנקבע בחוזה או שנקבע בפסק דין או בהחלטה סופית כאמור בסעיף 3;
- (2) חוזה עבודה.

ד ב ר י ה ס ב ר

ניהול ההליך, שכן לגבי מועדים אלה קיים לבית המשפט שיקול דעת רחב במסגרת ניהולו של ההליך וכן נקבעו הוראות מיוחדות בתקופת החירות שבה אנו מצויים כעת (ראו למשל הודעה מס' 3 בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991, על בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל בכל הארץ, מיום כ"ז בתשרי התשפ"ד (13 באוקטובר 2023) (ילקוט הפרסומים מס' 11695)).

סעיף 4 מוצע לקבוע כי ההסדר המוצע של דחיית מועדים יחול גם על מועד לתשלום לרשות ציבורית שחב בו אדם הזכאי לדחיית מועד. כך, מועד לתשלום לרשות החל בתקופה הקובעת, יידחה לתקופת הדחייה, כלומר יידחה בשלושים ימים (ראו לעניין זה גם את דברי ההסבר להגדרות המוצעות ל"רשות" ול"תשלום לרשות" שבסעיף 1).

לעניין זה יצוין כי לצורך יישום החוק המוצע, יידרשו הגופים הציבוריים לקבל מידע בעניין זכאות אדם לדחיית מועד. בהקשר זה יובהר כי העברת מידע כאמור לגופים ציבוריים לשם יישום הוראות החוק המוצע תהיה בכפוף להוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בעניין העברת מידע לגופים ציבוריים.

סעיף 5 מוצע לקבוע כי ההסדר המוצע של דחיית מועדים לא יחול על תשלומי מזונות לפי חוזה או שנקבע בפסק דין או בהחלטה סופית, וזאת עקב החשש מההשפעה של ההסדר על רווחתם של קטינים.

נוסף על כך, כדי שלא לייצר שינויים במצב הנוהג בכל הקשור לעבודה ולתשלום שכר עבודה ובשים לב לכך שקיימות כיום הוראות דין שונות העוסקות בתשלומים לעובדים, מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע לא יחולו לגבי חוזה עבודה, וימשיכו לחול כל הדינים החלים לגבי ערב חקיקת החוק המוצע.

כן מוצע כי הוראות הסעיף לא יחולו על חוזה שבו כל הצדדים לחוזה הם זכאים לדחיית מועד. אחרת, עלול להיווצר מצב בעייתי שלפיו החוק המוצע עלול להביא דווקא לפגיעה בקבוצת הזכאים לדחיית מועד. למען הסר ספק יובהר כי על החוזה, ככל חוזה, בין אם הוראות חוק זה חלות עליו ובין אם לאו, חלים גם דיני החוזים הכלליים, כך שפתרון למצב שבו כל הצדדים לחוזה זכאים לדחיית מועד ואחד מהם לא יכול לקיים את החוזה, יכול להימצא בהוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 וכן בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

בנוסף, מוצע גם שהוראות הסעיף לא יחולו על תשלום ששולם לפני יום התחילה של החוק. אמנם החוק המוצע חל על התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ובכך הוא חל למפרע. עם זאת, ייתכן מצב שבו שולמו כבר תשלומים לצד השני לחוזה על ידי האדם הזכאי לדחיית מועד לפני תחילת החוק. מכיוון שבמצב כזה הצד השני לחוזה לא יכול היה לצפות כי ייתכן ויצטרך להחזיר את הכספים ששולמו, נראה שהאיזון הראוי הוא שההסדר החוקי יחול רק ביחס לתשלומים ששולמו החל מיום תחילתו של החוק.

סעיף 3 מוצע לקבוע כי ההסדר המוצע של דחיית מועדים יחול גם על מועד שנקבע בפסק דין חלוט של בית משפט או בית דין, או בהחלטה סופית של גוף או אדם אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין (להלן – פסק דין או החלטה סופית). כך, אם נקבע בפסק דין חלוט או בהחלטה סופית כאמור, מועד לעשיית פעולה בידי אדם הזכאי לדחיית מועד, והמועד האמור חל בתקופה הקובעת, יידחה המועד לתקופת הדחייה, כלומר – יידחה בשלושים ימים מהמועד המקורי שנקבע לביצוע הפעולה. יודגש כי הכוונה היא להחיל את ההסדר המוצע רק על פסק דין חלוט והחלטה סופית, כך שהוא לא יחול על מועדים שנקבעו על ידי בית המשפט או גוף שיפוטי או מעין שיפוטי במסגרת

- הארכת התקופה הקובעת או תקופת הדחייה 6. (א) שר הביטחון, בהסכמת שר המשפטים, ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רשאי, בצו –
- (1) להאריך את התקופה הקובעת, ובלבד שתום התקופה הקובעת לא יהיה מאוחר מיום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023);
- (2) להאריך את תקופת הדחייה.
- (ב) שר הביטחון רשאי לעשות שימוש בסמכותו כאמור בסעיף קטן (א) דרך כלל או לסוג מסוים של זכאים לדחיית מועד, ורשאי הוא לקבוע כי הארכת תקופת הדחייה כאמור בסעיף קטן (א)(2) תחול לעניין סעיפים 2 עד 4, כולם או חלקם.
- גיבוש רשימת סוהרים 7. (א) לצורך יישום הוראות חוק זה לעניין זכאי לדחיית מועד כאמור בפסקה 3(ב) להגדרה "זכאי לדחיית מועד", יגבש סוהר בדרגת תת גונדר לפחות, שמינה לעניין זה הנציב כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר, רשימה של סוהרים שמתקיים לגביהם ביום תחילתו של חוק זה האמור באותה פסקה, ואם הוארכה התקופה הקובעת לפי הוראות סעיף 6(א)(1) – יעדכן את הרשימה כאמור בתחילתה של כל תקופת הארכה.
- (ב) צד לחוזה יהיה זכאי לפנות לשירות בתי הסוהר בבקשה לברר אם צד אחר לחוזה מנוי ברשימה כאמור בסעיף קטן (א).
- שינוי התוספת 8. שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
- שמירת דינים 9. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראה לפי כל דין אחר המאפשרת דחיית מועדים.
- ביצוע 10. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 6 מוצע לקבוע כי שר הביטחון יוכל, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך, בצו, את התקופה הקובעת, ובלבד שתום התקופה הקובעת לא יהיה מאוחר מיום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023), וכן להאריך את תקופת הדחייה.
- שר הביטחון רשאי לעשות שימוש בסמכות זו לגבי כלל הגורמים הזכאים לדחיית מועד וכן רשאי הוא להאריך את התקופות רק לגבי חלק מהזכאים כאמור זאת, מכיוון שיתכן שבחלוף הזמן הארכה כאמור תהיה רלוונטית רק לגבי חלק מהגורמים ולא לגבי כלל הגורמים. כך למשל יהיה ניתן לקבוע כי הארכת התקופות תהיה רק לגבי שבויים, חטופים או נעדרים. כמו כן, השר יוכל לקבוע כי תקופת הדחייה תוארך רק לגבי חלק מסעיפי החוק, למשל רק לעניין ההיבטים הנוגעים לגופים ציבוריים ולא לגבי ההוראות הנוגעות לחוזים.
- סעיף 7 לצורך יישום הוראות החוק המוצע יגבש סוהר בדרגת תת גונדר לפחות, שמינה לעניין זה הנציב כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר והוא מתחום משאבי האנוש, רשימה של סוהרים כאמור בפסקה 3(ב) להגדרה "זכאי לדחיית מועד", וזאת כדי להבדיל מי נמנה עמם. הרשימה כאמור
- תתעדכן בתחילתה של כל תקופת הארכה. לצורך בירור האם סוהר נכלל ברשימה כאמור, צד לחוזה הרלוונטי יהיה רשאי לפנות לשירות בתי הסוהר בעניין.
- סעיף 8 כאמור לעיל, ההסדר החוקי המוצע חל, בין והתוספת השאה על אדם שפונה מביתו ואשר מתגורר ביישוב המנוי בתוספת המוצעת לחוק. יישובים אלה נמצאים במרחק של עד 7 קילומטרים מהגבול עם רצועת עזה והתפנו בעת האחרונה. מוצע לקבוע כי שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, יהיה רשאי לשנות את התוספת, בצו, וזאת כדי לאפשר גמישות ברשימת היישובים בהתאם לצורך ולמצב הביטחוני באותו מועד.
- סעיף 9 מוצע לקבוע כי אין בהוראות החוק המוצע כדי לגרוע מהוראה לפי כל דין אחר המאפשרת דחיית מועדים. כך למשל ההסדר המוצע אינו גורע מסעיף 6(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, העוסק בהרמת מסך מדומה באמצעות ייחוס תכונה.
- סעיף 10 מוצע לקבוע כי שר המשפטים הוא הממונה על ביצועו של החוק.

תוספת

(פסקה 3) להגדרה "זכאי לדחיית מועד" שבסעיף 1 וסעיף 7)

- (1) נחל עוז
- (2) ארז
- (3) ניר עם
- (4) מפלסים
- (5) כפר עזה
- (6) גבים
- (7) אור הנר
- (8) נתיב העשרה
- (9) זיקים
- (10) יד מרדכי
- (11) כרמיה
- (12) כרם שלום
- (13) כיסופים
- (14) חולית
- (15) סופה
- (16) נירים
- (17) ניר עוז
- (18) עין השלושה
- (19) ניר יצחק
- (20) בארי
- (21) מגן
- (22) רעים
- (23) סעד
- (24) עלומים
- (25) שדרות
- (26) ברור חיל
- (27) דורות

- (28) יביני
- (29) איבים
- (30) גברעם
- (31) מבקיעים
- (32) יתד
- (33) שלומית
- (34) נווה
- (35) שדי אברהם
- (36) מבטחים
- (37) ישע
- (38) עמי עוז
- (39) פרי גן
- (40) תלמי יוסף
- (41) עין הבשור
- (42) יבול
- (43) אבשלום
- (44) דקל
- (45) צוחר
- (46) אוהד
- (47) תלמי אליהו
- (48) שדה ניצן
- (49) בני נצרים
- (50) שוקדה
- (51) שובה
- (52) כפר מימון
- (53) תושיה
- (54) תקומה
- (55) זמרת

